

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Causas de Extinção da Punibilidade (arts. 107 e 120 do CP)

CONCEITO DE PUNIBILIDADE

Pela teoria Tripartida só haverá crime se a conduta for TÍPICA, ANTIJURÍDICA e CULPÁVEL.

Assim, diante de um crime, o agente passa a ser **PUNÍVEL** pelo Estado.

Veja, que a PUNIBILIDADE não é elemento do CRIME.

Como visto, crime é um FATO TÍPICO, ANTIJURÍDICO e CULPÁVEL, sendo a **PUNIBILIDADE uma consequência do crime**.

Importante frisar que em determinados casos, mesmo diante de um CRIME, o fato não será punível.

São casos em que a **PUNIBILIDADE É EXTINTA**, ou seja, **casos de EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE**.

CAUSAS DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE

Veja o que diz o Código Penal:

Extinção da punibilidade

Art. 107 - Extingue-se a punibilidade:

I - pela morte do agente;

II - pela anistia, graça ou indulto;

III - pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso;

IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

V - pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito, nos crimes de ação privada;

VI - pela retratação do agente, nos casos em que a lei a admite;

VII - (Revogado pela Lei nº 11.106, de 2005)

VIII - (Revogado pela Lei nº 11.106, de 2005)

IX - pelo perdão judicial, nos casos previstos em lei.

Vamos analisar os principais pontos dessas CAUSAS DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. Ressalta-se que a PRESCRIÇÃO, diante de sua importância e complexidade, será tratada em outras aulas.

MORTE DO AGENTE

Em caso de morte do réu, ocorre extinção da punibilidade. Trata-se de uma materialização do princípio da personalidade da pena, ou seja, nenhuma pena passará da pessoa do condenado.

ANISTIA, GRAÇA e INDULTO

São casos de CLEMÊNCIA conferida pelo Estado.

Vamos direto a ponto, a diferença entre os institutos:

ANISTIA: conferida através de LEI ORDINÁRIA, sendo de competência do CONGRESSO NACIONAL. Em outras palavras, consiste na exclusão, por lei ordinária com efeitos retroativos, de um ou mais fatos criminosos do campo de incidência do Direito Penal. Veja bem, a anistia exclui o crime e sua punibilidade.

INDULTO: competência do Presidente da República, portanto, não é concedida por lei ordinária, mas por DECRETO PRESIDENCIAL. Atinge várias pessoas, ou seja, é coletivo, não precisa de requerimento individualizado (juiz pode conceder de ofício).

GRAÇA (também conhecida por parte da doutrina como indulto individual): competência do Presidente da República, portanto, não é concedida por lei ordinária, mas por DECRETO PRESIDENCIAL. Atinge determinada pessoa, ou seja, é individual, precisando de requerimento do condenado.

Veja súmula do STJ:

SÚMULA N. 631/STJ

O indulto extingue os efeitos primários da condenação (pretensão executória), mas não atinge os efeitos secundários, penais ou extrapenais. Terceira Seção, julgado em 24/04/2019, DJe 29/04/2019.

RETROATIVIDADE DE LEI QUE NÃO MAIS CONSIDERA O FATO COMO CRIMINOSO – abolitio criminis

O que é *abolitio criminis*?

Pensem em uma “Lei Velha” que defina determinado “FATO A” como CRIME.

Agora imaginem: uma “Lei Nova” deixou de considerar crime o “FATO A”, ou seja, a “**Lei Nova**” **ABOLIU esse crime**, ocorreu a ***abolitio criminis***.

Assim, ninguém mais poderá ser punido, **pois não existe mais crime**. Até mesmo os casos já *decididos por sentença condenatória transitada em julgado*. Não seria justo e nem lógico alguém continuar pagando por algo que não é mais crime.

Veja o que diz o artigo 2º do Código Penal:

Art. 2º - Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória.

Parágrafo único. A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado.

Ninguém pode ser PUNIDO por fato que lei posterior deixa de considerar crime, logo, deixando de existir o crime (descriminalizando, *abolitio criminis*, abolição do crime), impõe-se a EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, ou seja, impõe o FIM DA PUNIÇÃO.

Importante frisar que com a *abolitio criminis* os efeitos penais são cessados (encerrados). *E os efeitos civis?* Os efeitos civis (extrapenais) persistem (continuam existindo).

A título de exemplo, houve a ABOLIÇÃO do crime de ADULTÉRIO do Código Penal. Antes o adultério era crime, hoje, não é mais. Portanto, houve a *abolitio criminis* do Adultério.

DECADÊNCIA e PEREMPÇÃO

DECADÊNCIA é a perda do direito de representar nos crimes de ação penal pública condicionada ou de ajuizar uma ação penal privada.

Qual o prazo para o ofendido representar no crimes de ação pública condicionada? Qual o prazo para o ofendido ajuizar uma ação penal privada? Qual o prazo para o ofendido ajuizar uma ação penal privada subsidiária da Pública?

Decadência do direito de queixa ou de representação

Art. 103 - Salvo disposição expressa em contrário, o ofendido decai do direito de queixa ou de representação se não o exerce dentro do prazo de 6 (seis) meses, contado do dia em que veio a

saber quem é o autor do crime, ou, no caso do § 3º do art. 100 deste Código, do dia em que se esgota o prazo para oferecimento da denúncia.

- **PRAZO É DE 6 MESES.**
- **INÍCIO DA CONTAGEM:**
 - do dia que veio a saber quem é o autor do crime:
 - Queixa na Penal Privada
 - Representação na Penal Pública Condicionada
 - do dia em que se esgota o prazo para oferecimento da denúncia:
 - Queixa na Penal Privada subsidiária da pública

Já a PEREMPÇÃO ocorre quando o titular da ação (autor) fica PARADO, fica INERTE. Para fins de conhecimento, o Código de Processo Penal apontando quando ocorre a PEREMPÇÃO:

Art. 60. Nos casos em que somente se procede mediante queixa, considerar-se-á perempta a ação penal:

I - quando, iniciada esta, o querelante deixar de promover o andamento do processo durante 30 dias seguidos;

II - quando, falecendo o querelante, ou sobrevindo sua incapacidade, não comparecer em juízo, para prosseguir no processo, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, qualquer das pessoas a quem couber fazê-lo, ressalvado o disposto no art. 36;

III - quando o querelante deixar de comparecer, sem motivo justificado, a qualquer ato do processo a que deva estar presente, ou deixar de formular o pedido de condenação nas alegações finais;

IV - quando, sendo o querelante pessoa jurídica, esta se extinguir sem deixar sucessor.

A PEREMPÇÃO é causa de extinção de punibilidade EXCLUSIVA da ação penal privada.

Isso significa que nas ações penais públicas não ocorre perempção. Da mesma forma, também não se aplica o instituto da perempção na ação penal privada subsidiária da pública, nesse caso, se o particular ficar inerte, a titularidade da ação penal retorna para o Ministério Público.

RENÚNCIA DO DIREITO DE QUEIXA OU PELO PERDÃO ACEITO, NOS CRIMES DE AÇÃO PRIVADA

Nos crimes de ação penal privada, extingue-se a punibilidade pela RENÚNCIA DO DIREITO DE QUEIXA OU PELO PERDÃO ACEITO.

Qual a diferença entre RENÚNCIA e PERDÃO DO OFENDIDO nos crimes de AÇÃO PENAL PRIVADA?

Renúncia expressa ou tácita do direito de queixa

Art. 104 - O direito de queixa não pode ser exercido quando renunciado expressa ou tacitamente. Parágrafo único - Importa renúncia tácita ao direito de queixa a prática de ato incompatível com a vontade de exercê-lo; não a implica, todavia, o fato de receber o ofendido a indenização do dano causado pelo crime.

Perdão do ofendido

Art. 105 - O perdão do ofendido, nos crimes em que somente se procede mediante queixa, obsta ao prosseguimento da ação.

Art. 106 - O perdão, no processo ou fora dele, expresso ou tácito:

I - se concedido a qualquer dos querelados, a todos aproveita;

II - se concedido por um dos ofendidos, não prejudica o direito dos outros;

III - se o querelado o recusa, não produz efeito.

§ 1º - Perdão tácito é o que resulta da prática de ato incompatível com a vontade de prosseguir na ação.

§ 2º - Não é admissível o perdão depois que passa em julgado a sentença condenatória.

Na ação penal PRIVADA vigora uma lógica contrária da pública.

O ofendido (titular da ação penal privada) tem a FACULDADE (não é obrigatório) de processar o ofensor. Trata-se do princípio da oportunidade ou conveniência. Em outras palavras, cabe ao ofendido, se entender OPORTUNO/CONVENIENTE, ajuizar ou não, a ação penal privada.

Diante dessa FACULDADE, o ofendido pode RENUNCIAR de ajuizar uma QUEIXA-CRIME. Essa renúncia pode ser EXPRESSA ou TÁCITA (ato incompatível com a vontade de ajuizar a ação).

No caso da RENÚNCIA, o ofendido decide não entrar com a ação, portanto, é um ato UNILATERAL do ofendido, visto que cabe ao ofendido (querelante) decidir se irá ou não apresentar a ação contra o ofensor (querelado).

Depois de iniciada a ação, o ofendido ainda poderá PERDOAR O OFENSOR. No entanto, nesse caso, para ter efeito (para encerrar a ação) o OFENSOR deverá ACEITAR O PERDÃO (o silêncio importa aceitação). Portanto, o perdão do ofendido é um ato BILATERAL (depende do ato de perdão e do ato de aceitação do perdão).

Para finalizar, se houver **mais de uma OFENSOR**, se um ofensor for perdoado, todos os outros ofensores deverão ser. Agora se houver **mais de um OFENDIDO**, se um ofendido oferecer perdão, os demais ofendidos ainda poderão ajuizar a ação penal.

RETRATAÇÃO DO AGENTE, NOS CASOS EM QUE A LEI A ADMITE

Trata-se uma hipótese de extinção de punibilidade de determinados crimes, como, por exemplo, a calúnia, a difamação e o falso testemunho.

CUIDADO: na injúria não é cabível.

É se RETRATAR. É voltar atrás no que “falou”.

PERDÃO JUDICIAL, NOS CASOS PREVISTOS EM LEI

Trata-se de um PERDÃO OFERECIDO PELO JUIZ (e não pelo ofendido).

Só é possível em CASOS EXPRESSAMENTE PREVISTO EM LEI.

Normalmente ocorre no crimes CULPOSOS, vamos dar o exemplo do homicídio culposo.

No homicídio culposo há uma possibilidade de PERDÃO JUDICIAL.

Veja o que diz o Código Penal:

Art. 121 (...)

Homicídio culposo

§ 3º Se o homicídio é culposo:

Pena - detenção, de um a três anos.

§ 5º - Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena, se as conseqüências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária.

A título exemplificativo, é o caso da mãe que dá ré no carro e acaba matando, por acidente, o pequeno filho que se escondia atrás do carro. Ora, houve homicídio culposo, porém, ***as consequências da infração atinge a MÃE de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária.*** HÁ MAIOR PUNIÇÃO QUE UMA MÃE POR ACIDENTE MATAR UM FILHO? Assim, o juiz ***poderá deixar de aplicar a pena.***

Nas próximas aulas veremos a prescrição.

Saudações.

Professor Rafael Albino.

Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida; ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 14:6

Resumo

PUNIBILIDADE

PUNIBILIDADE não é elemento do CRIME.

Crime é um FATO TÍPICO, ANTIJURÍDICO e CULPÁVEL, sendo a **PUNIBILIDADE é uma consequência do crime.**

Em determinados casos, mesmo diante de um CRIME, o fato não será punível, são **casos de EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE.**

ALGUMAS CAUSAS DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE

Extinção da punibilidade

Art. 107 - Extingue-se a punibilidade:

I - pela morte do agente;

II - pela anistia, graça ou indulto;

III - pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso;

IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

V - pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito, nos crimes de ação privada;

VI - pela retratação do agente, nos casos em que a lei a admite;

VII - (Revogado pela Lei nº 11.106, de 2005)

VIII - (Revogado pela Lei nº 11.106, de 2005)

IX - pelo perdão judicial, nos casos previstos em lei.

MORTE DO AGENTE

Nenhuma pena passará da pessoa do condenado.

ANISTIA, GRAÇA e INDULTO

São casos de CLEMÊNCIA conferida pelo Estado.

ANISTIA: conferida através de LEI ORDINÁRIA, sendo de competência do CONGRESSO NACIONAL. Atinge um ou mais fatos criminosos do campo de incidência do Direito Penal. Exclui o crime e sua punibilidade.

INDULTO: competência do Presidente da República, DECRETO PRESIDENCIAL. Atinge várias pessoas, ou seja, é coletivo, não precisa de requerimento individualizado (juiz pode conceder de ofício).

GRAÇA (também conhecida por parte da doutrina como indulto individual): competência do Presidente da República, DECRETO PRESIDENCIAL. Atinge determinada pessoa, ou seja, é individual, precisando de requerimento do condenado.

RETROATIVIDADE DE LEI QUE NÃO MAIS CONSIDERA O FATO COMO CRIMINOSO

Abolitio criminis.

Art. 2º - *Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória.*

Parágrafo único. *A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado.*

Ninguém pode ser PUNIDO por fato que lei posterior deixa de considerar crime, logo, deixando de existir o crime (descriminalizando, *abolitio criminis*, abolição do crime), impõe-se a EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, ou seja, impõe o FIM DA PUNIÇÃO.

DECADÊNCIA e PEREMPÇÃO

DECADÊNCIA é a perda do direito de representar nos crimes de ação penal pública condicionada ou de ajuizar uma ação penal privada.

- **PRAZO É DE 6 MESES.**
- INÍCIO DA CONTAGEM:
 - do dia que veio a saber quem é o autor do crime:
 - Queixa na Penal Privada
 - Representação na Penal Pública Condicionada
 - do dia em que se esgota o prazo para oferecimento da denúncia:
 - Queixa na Penal Privada subsidiária da pública

Já a PEREMPÇÃO ocorre quando o titular da ação (autor) fica PARADO, fica INERTE. Causa de extinção de punibilidade EXCLUSIVA da ação penal privada. Não se aplica o instituto da perempção na ação penal privada subsidiária da pública, nesse caso, se o particular ficar inerte, a titularidade da ação penal retorna para o Ministério Público.

RENÚNCIA DO DIREITO DE QUEIXA OU PELO PERDÃO ACEITO, NOS CRIMES DE AÇÃO PRIVADA

Nos crimes de ação penal privada, extingue-se a punibilidade pela RENÚNCIA DO DIREITO DE QUEIXA OU PELO PERDÃO ACEITO.

No caso da RENÚNCIA, o ofendido decide não entrar com a ação, portanto, é um ato UNILATERAL do ofendido, visto que cabe ao ofendido (querelante) decidir se irá ou não apresentar a ação contra o ofensor (querelado).

Depois de iniciada a ação, o ofendido ainda poderá PERDOAR O OFENSOR. No entanto, nesse caso, para ter efeito (para encerrar a ação) o OFENSOR deverá ACEITAR O PERDÃO (o silêncio importa aceitação). Portanto, o perdão do ofendido é um ato BILATERAL (depende do ato de perdão e do ato de aceitação do perdão).

RETRATAÇÃO DO AGENTE, NOS CASOS EM QUE A LEI A ADMITE

Trata-se uma hipótese de extinção de punibilidade de determinados crimes, como, por exemplo, a calúnia, a difamação e o falso testemunho.

CUIDADO: na injúria não é cabível.

É se RETRATAR. É voltar atrás no que “falou”.

PERDÃO JUDICIAL, NOS CASOS PREVISTOS EM LEI

Trata-se de um PERDÃO OFERECIDO PELO JUIZ (e não pelo ofendido).

Só é possível em CASOS EXPRESSAMENTE PREVISTO EM LEI.

Normalmente ocorre no crimes CULPOSOS, como por exemplo do homicídio culposo cometido pela mãe contra o filho.

Saudações.

Rafael Albino.

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
